

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 826/2533 สิบตำรวจโท ไพแก้ว รัตน เจริญ โจทก์
นาย บุญ มี ศิริปรุ ที่ 1 บริษัท สหยาน
ยนต์อีสาน (2514

จำเลย
จำกัด ที่ 2 บริษัท ขนส่ง จำกัด ที่ 3 จำเลย

พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 46 (2)

ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบกฯ มาตรา 46(2) นั้น มิได้หมายความว่าห้ามมิให้ขับรถแซงหรือเริ่มขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตรก่อนถึงทางแยกเท่านั้น แต่หมายความว่า แม้จะเริ่มขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นก่อนระยะ 30 เมตรก่อนถึงทางแยก แต่เมื่อมาถึงระยะ 30 เมตรก่อนจะถึงทางแยกก็ยังไม่สามารถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นได้ ผู้ขับขีก็ต้องหยุดแซงและนำรถเข้าเส้นทางของตนทันที.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้ละเมิดที่จำเลยที่ 1 ลูกจ้างขับรถยนต์โดยประมาทในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นเหตุให้รถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 47,457 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ และขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การว่าเหตุที่รถชนกันเป็นความประมาทเลินเล่อของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า เหตุที่รถชนกันเกิดจากความประมาทของโจทก์และจำเลยที่ 1 แต่โจทก์ประมาทน้อยกว่าจำเลยที่ 1 ให้ฝ่ายจำเลยผิด 2 ใน 3 ส่วนพิพากษากลับให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันใช้เงิน 26,876 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2524 เวลาประมาณ 17 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ขับขี่รถยนต์รับจ้างรับส่งคนโดยสารจากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าไปยังจังหวัดขอนแก่น เมื่อมาถึงท้องที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตามถนนสายสุโขทัย - พิษณุโลก จำเลยที่ 1 ขับขี่แซงเพื่อขึ้นหน้ารถบรรทุก 10 ล้อ ล้ำเข้าไปในเส้นทางเดินรถของรถที่แล่นสวนทางมา ในขณะเดียวกันกับที่โจทก์ขับขี่รถยนต์กระบะมาตามถนนที่ออกมาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ป.ช.ส.) จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเข้าสู่ถนนสายสุโขทัย - พิษณุโลก อันเป็นทางสามแยกเป็นเหตุให้รถทั้งสองคันเฉี่ยวชนกันและต่างได้รับความเสียหายโดยจุดชนอยู่ตรงทางแยกห่างจากแนวขอบถนนด้านที่โจทก์ขับขี่รถออกมา 1.20 เมตร ปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 2 และที่ 3 มีว่า ที่โจทก์ได้รับความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 1 ด้วยหรือไม่โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาว่าจำเลยที่ 1 ขับขี่รถยนต์โดยสารแซงเพื่อขึ้นหน้ารถบรรทุก 10 ล้อมาแต่ไกลก่อนระยะ 30 เมตร ที่จะถึงที่เกิดเหตุแล้ว แต่ไม่สามารถแซงได้ทันภายในระยะ 30

เมตร ก่อนถึงที่เกิดเหตุ เนื่องจากเป็นถนนใหญ่ รถต่างก็แล่นด้วยความเร็ว แต่ไม่
เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. 2522 มาตรา 46(2) ที่บัญญัติห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่น
ภายในระยะ 30 เมตรก่อนถึงทางแยกนั้นมิได้หมายความว่าห้ามมิให้ขับรถ
แซงหรือเริ่มขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตรก่อนถึงทางแยก
เท่านั้นแต่หมายความว่า แม้จะเริ่มแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นก่อนระยะ 30
เมตรก่อนถึงทางแยกก็ตาม แต่เมื่อมาถึงระยะ 30 เมตรก่อนจะถึงทางแยกก็ยังไม่
สามารถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นได้ ผู้ขับขี่ก็ต้องหยุดแซงและนำรถเข้าสู่ในเส้นทาง
ของตนทันที และที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาว่า ถนนสายสุขโขทัย - พิชญ์โลก ในช่วงที่
เกิดเหตุไม่มีเครื่องหมายห้ามแซง จำเลยที่ 1 ไม่อาจทราบได้ก่อนแซงว่าทางข้างหน้า
ในระยะไกลเช่นนั้น มีทางแยกอยู่หรือไม่ ในข้อนี้ได้ความจากคำเบิกความของจำเลย
ที่ 1 พยานจำเลยที่ 2 และที่ 3 ว่าจำเลยที่ 1 เคยรับจ้างขับรถของจำเลยที่ 2 สาย
เชียงใหม่ - ขอนแก่นตอนแรกขับรถเบอร์ 11 ต่อมาขับรถเบอร์ 3 คือคันที่เกิดเหตุ
คดีนี้จากคำเบิกความของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว พอแปลได้ว่าจำเลยที่ 1 ขับขี่รถในเส้น
ทางที่เกิดเหตุเป็นประจำ จึงเชื่อว่าจำเลยที่ 1 รู้ว่าตรงที่เกิดเหตุเป็นทางแยก นอกจาก
นั้นตามที่จำเลยที่ 1 เบิกความว่าตามปกติตามสี่แยกห้ามแซง แต่ตามสามแยกแซงได้
แสดงว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้ปฏิเสธว่าตรงที่เกิดเหตุเป็นทางแยก หากแต่อ้างว่าแม้จะ
เป็นทางสามแยกก็แซงได้โดยไม่ผิดกฎหมายเท่านั้น..."

พิพากษายืน.

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ